

Elabore um resumo estruturado completo

Este resumo foi elaborado com base no conteúdo do material de **Direitos Políticos** (Artigos 14 a 16 da CF/88):

Resumo Estruturado: Cidadania e Direitos Políticos (CF/88, arts. 14 a 16)

1. Conceitos Fundamentais

- **Direitos Políticos:** Conjunto de normas constitucionais que disciplinam as formas de exercício da soberania popular, garantindo a participação do povo no processo político e formando a base do regime democrático.
 - **Soberania Popular:** Qualidade máxima do poder exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto, secreto e igualitário. Concretiza-se de forma direta por meio do **plebiscito**, do **referendo** e da **iniciativa popular de leis**.
 - **Nacionalidade vs. Cidadania:**
 - **Nacionalidade:** Vínculo jurídico-político entre o indivíduo e o Estado.
 - **Cidadania:** Pressupõe a nacionalidade e caracteriza-se pela titularidade dos direitos políticos de votar e ser votado (o cidadão é o nacional no pleno gozo dos seus direitos políticos).
 - **Distinções Essenciais:**
 - **Sufrágio:** Direito público subjetivo de votar (**capacidade ativa**) e de ser votado (**capacidade passiva**).
 - **Voto:** Instrumento ou ato de manifestação da vontade para o exercício do sufrágio.
 - **Escrutínio:** Modo ou forma de realização do voto (secreto ou público).
-

2. Classificação dos Direitos Políticos

1. **Positivos:** Normas que asseguram a participação ativa no processo político estatal e o exercício do sufrágio.
 2. **Negativos:** Normas que restringem ou limitam a participação política, abrangendo as **inelegibilidades** e os casos de **perda e suspensão** dos direitos políticos.
-

3. Direitos Políticos Positivos

A) Capacidade Eleitoral Ativa (Alistabilidade e Direito de Voto)

- Adquirida mediante o **alistamento eleitoral** perante a Justiça Eleitoral, garantindo a condição de eleitor e a aptidão para propor **ação popular** e participar da **iniciativa popular**.
- **Alistamento e Voto Obrigatórios**: Para os maiores de **18 anos**.
- **Alistamento e Voto Facultativos**:
 - Analfabetos;
 - Maiores de **70 anos**;
 - Maiores de **16 e menores de 18 anos**.
- **Inalistáveis (Vedados)**: Estrangeiros (salvo portugueses equiparados) e conscritos durante o serviço militar obrigatório inicial.
- **Revisão Eleitoral**: O cancelamento do título de eleitor de quem não comparece à revisão/recadastramento biométrico quando convocado por edital é constitucional (STF ADPF 541).

B) Capacidade Eleitoral Passiva (Elegibilidade)

Aptidão para ser votado. Requer o preenchimento cumulativo das **condições de elegibilidade** (art. 14, § 3º) e a ausência de impedimentos (inelegibilidades):

1. **Nacionalidade brasileira**;
 2. **Pleno exercício dos direitos políticos**;
 3. **Alistamento eleitoral**;
 4. **Domicílio eleitoral na circunscrição**;
 5. **Filiação partidária** (*Não existe no ordenamento jurídico a "candidatura nata" — STF ADI 2530*);
 6. **Idade Mínima** (aferida na data da posse, exceto para vereador, na data limite do registro):
 - **35 anos**: Presidente e Vice-Presidente da República, e Senador;
 - **30 anos**: Governador e Vice-Governador de Estado e DF;
 - **21 anos**: Deputado Federal, Estadual/Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz;
 - **18 anos**: Vereador.
- **Regras para Militares Elegíveis**:
 - **Menos de 10 anos de serviço**: Deve afastar-se da atividade militar;
 - **Mais de 10 anos de serviço**: Será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente à inatividade no ato da diplomação.
 - **Fidelidade Partidária**: A desfiliação sem justa causa gera a perda do mandato para cargos do **sistema proporcional** (deputados e vereadores), **não** se aplicando aos eleitos pelo **sistema majoritário** (STF ADI 5081).

4. Direitos Políticos Negativos

A) Inelegibilidades

- **Absolutas**: Impedem a candidatura a qualquer cargo político. Taxativamente previstas na CF/88 aos **inalistáveis** e aos **analfabetos**.
- **Relativas**:

- **Inelegibilidade Reflexa (art. 14, § 7º):** No território de jurisdição do titular do Poder Executivo (Presidente, Governador, Prefeito), são inelegíveis o cônjuge, companheiro(a) e parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau (ou por adoção), salvo se já forem titulares de mandato eletivo e candidatos à reeleição.
- **Observação:** A dissolução do vínculo conjugal no curso do mandato **não** afasta a inelegibilidade reflexa (STF Súmula Vinculante nº 18).
- **Lei Complementar:** A Constituição autoriza Lei Complementar a fixar outras hipóteses de inelegibilidade (ex.: LC 64/90 - Lei da Ficha Limpa).
Condenação por decisão colegiada ou transitada em julgado enseja inelegibilidade. O mero Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não gera inelegibilidade.

B) Perda e Suspensão dos Direitos Políticos (art. 15, CF/88)

- **Vedação Absoluta à Cassação:** É expressamente proibida qualquer hipótese de cassação de direitos políticos no Brasil.
- **Hipóteses de Perda** (Duração indeterminada / Reaquisição depende de novo ato):
 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
 2. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa (escusa de consciência - art. 5º, VIII).
- **Hipóteses de Suspensão** (Efeito temporário / Reaquisição automática com a cessação da causa):
 1. Incapacidade civil absoluta;
 2. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos (autoaplicável e imediata, inclusive se a pena privativa de liberdade for substituída por restritiva de direitos - STF RE 601182);
 3. Improbidade administrativa (art. 37, § 4º).
- **Nota de Prova:** Condenação por improbidade administrativa acarreta a perda do cargo/mandato e a **suspensão** dos direitos políticos, jamais a cassação ou perda. O rol do art. 15 é **taxativo** e não pode ser ampliado por lei infraconstitucional.

5. Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) e Princípios Eleitorais

- **AIME (art. 14, §§ 10 e 11):**
 - Proposta perante a Justiça Eleitoral no prazo de **15 dias contados da diplomação**;
 - Fundamentada em abuso do poder econômico, corrupção ou fraude;
 - Tramita obrigatoriamente sob **segredo de justiça**;
 - Trata-se de ação gratuita.
- **Princípio da Anterioridade Eleitoral (art. 16, CF/88):**
 - A lei que alterar o processo eleitoral entra em vigor na data de sua publicação, mas **não se aplica à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência**.

🎯 Se quiser fixar melhor o conteúdo ou se preparar para a prova da PRF, posso elaborar um simulado focado com questões no estilo Cebraspe sobre este tópico!